I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN

D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, MEDIO RURAL Y POLÍTICA AMBIENTAL

ORDEN AGR/1063/2026, de 29 de septiembre, por la que se modifica la Orden de 3 de marzo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental a las instalaciones de fabricación de piensos compuestos para animales de compañía, en el término municipal de Fuensaldaña (Valladolid), titularidad de «CD Foods Spain, S.A.», como consecuencia de la modificación no sustancial 3 (MNS 3). Expte.: 116-26-MNSVA.

Vista la comunicación presentada por CD Foods Spain S.A., de modificación no sustancial en las instalaciones de fabricación de piensos compuestos para animales de compañía, ubicadas en el término municipal de Fuensaldaña (Valladolid), y teniendo en cuenta los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

Primero.– Las instalaciones de fabricación de piensos compuestos para animales de compañía, situadas en el término municipal de Fuensaldaña (Valladolid), titularidad de CD Foods Spain S.A., con PRTR 4251, se encuentran en funcionamiento, afectadas por las siguientes disposiciones relativas a la autorización ambiental:

Tipo Disposición	*Descripción*	*Orden*	*BOCYL*
Autorización Ambiental	Autorización Ambiental a la empresa IPES ibérica, S.A.	Orden de 3 de marzo de 2008	BOCYL 24/03/2008
Cambio de titularidad	Cambio de titularidad a favor de CD Foods Spain, S.A.	Resolución de 26 de marzo de 2014	BOCYL 07/04/2014
RO	RO1: revisión por conclusiones MTD	ORDEN MAV/103/2024, de 9 de febrero	BOCyL n.º 34, 16 de febrero de 2024– Disp. 017 BOCyL n.º 163, 22 de agosto de 2024– Disp. 006

Segundo.– Con fecha 6 de agosto de 2026, la empresa ha notificado a la Consejería de Agricultura, Ganadería, Medio Rural y Política Ambiental una modificación no sustancial 3, en las instalaciones de fabricación de piensos compuestos para animales de compañía, relativa a la adecuación del área de dosificación de carne fresca y actualización de residuos generados, aportando documentación justificativa de modificación no sustancial.

Tercero.– Con fecha 31 de agosto de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, emite informe relativo a la consideración como modificación no sustancial de los cambios notificados.

Cuarto.– La Dirección General Política Ambiental, teniendo en cuenta el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático, propone la modificación de la Orden de 3 de marzo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para las instalaciones de fabricación de piensos compuestos para animales de compañía ubicadas en el término municipal de Fuensaldaña (Valladolid), titularidad de «CD Foods Spain, S.A», como consecuencia de la modificación no sustancial 3 (MNS 3).

Los Antecedentes de Hecho mencionados encuentran su apoyo legal en los siguientes:

FUNDAMENTOS DE DERECHO

Primero.– El Órgano Administrativo competente para resolver sobre las solicitudes de autorización ambiental es el titular de la Consejería competente en materia de medio ambiente, en virtud de las atribuciones que le confiere el artículo 19 del Texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León aprobado por el Decreto Legislativo 1/2015, de 12 de noviembre. En consecuencia, le corresponde al mismo titular resolver el presente procedimiento.

Segundo.– Teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 10.1 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16 de diciembre (en adelante texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación), y en el artículo 45.1 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, la modificación de las actividades o instalaciones sujetas a autorización ambiental podrá ser sustancial o no sustancial.

A tales efectos, el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales determina que se considerará que se produce una modificación en la instalación cuando, en condiciones normales de funcionamiento, se pretenda introducir un cambio no previsto en la autorización ambiental originalmente otorgada, que afecte a las características, a los procesos productivos, al funcionamiento o a la extensión de la instalación.

En este contexto, en el artículo 14.1 del citado Reglamento, de acuerdo con el mencionado artículo 10 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación se establecen los criterios para determinar el carácter sustancial o no sustancial de las modificaciones de las actividades o instalaciones.

De este modo, una modificación es sustancial cuando represente una mayor incidencia sobre la seguridad, la salud de las personas y el medio ambiente y concurra cualquiera de los criterios que fijan dichos preceptos, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del citado artículo 14, así como en los supuestos establecidos en el apartado 3 de dicho artículo. Así mismo, según lo establecido en el artículo 45.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, se considerará modificación sustancial el supuesto en el que el titular de la instalación deba adquirir la consideración de gestor de residuos para el tratamiento in situ.

En consecuencia, atendiendo a lo expresado en los párrafos anteriores, estaremos ante una modificación no sustancial en aquellos casos en los que no concurran las determinaciones y los criterios establecidos en los artículos citados.

Según lo recogido en el apartado 2 del aludido artículo 10, así como en el apartado 6 del artículo 45, el titular de una instalación que pretenda llevar a cabo la modificación no sustancial de la misma, deberá comunicarlo al órgano competente para otorgar la autorización ambiental, indicando razonadamente porqué considera que se trata de una modificación no sustancial. A esta comunicación se acompañarán los documentos justificativos de las razones expuestas.

El titular podrá llevar a cabo la modificación siempre que el órgano competente para otorgar la autorización ambiental no manifieste lo contrario en el plazo de un mes. Cuando sea necesaria una modificación de la autorización ambiental como consecuencia de una modificación no sustancial, ésta se realizará de conformidad con lo dispuesto en los citados artículos 10.2 y 45.6.

La modificación MNS 3 notificada consiste en la adecuación del área de dosificación de carne fresca y actualización de residuos generados.

Vista la documentación que forma el expediente, con fecha 31 de agosto de 2026, el Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático informa que la modificación notificada, relativa la adecuación del área de dosificación de carne fresca y actualización de residuos generados, en las instalaciones de fabricación de piensos compuestos para animales de compañía (MNS 3), ubicadas en el término municipal de Fuensaldaña (Valladolid), supone una modificación de la instalación de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.1 del Reglamento de emisiones industriales. Dicha modificación se considera no sustancial, en la medida en la que no concurre ninguno de los criterios señalados en los ya citados artículos 10.4 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación, 45.2 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León y 14.1 del Reglamento de emisiones industriales. Dicho informe recoge los cambios que se deben incorporar a la modificación de la autorización ambiental.

Dicha modificación no sustancial conlleva la modificación de la citada Orden de 3 de marzo de 2008 de la Consejería de Medio Ambiente, en los términos recogidos en el informe del Servicio de Prevención Ambiental y Cambio Climático. Por ello, de conformidad con lo recogido en el artículo 10.2 del texto refundido de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación y en el artículo 45.6 del texto refundido de la Ley de Prevención Ambiental de Castilla y León, procede la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial de Castilla y León.

VISTOS

Los Antecedentes de Hecho mencionados, la normativa relacionada en los Fundamentos de Derecho y las demás normas de general aplicación:

RESUELVO

Modificar la Orden de 3 de marzo de 2008, de la Consejería de Medio Ambiente, por la que se concede autorización ambiental para las instalaciones de fabricación de piensos compuestos para animales de compañía ubicadas en el término municipal de Fuensaldaña (Valladolid), titularidad de «CD Foods Spain, S.A.», como consecuencia de la modificación no sustancial 3 (MNS 3), en los siguientes términos:

En el Anexo I, Descripción de las instalaciones, se modifica el apartado 4. Descripción del proceso productivo y capacidad de las instalaciones, quedando como sigue:

4. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO PRODUCTIVO Y CAPACIDAD DE LAS INSTALACIONES.

El proceso productivo puede dividirse en las siguientes fases:

1. Recepción y descarga de materias primas: antes de su descarga son pesadas y se toma una muestra para verificar la calidad de las mismas. Una vez aceptadas se conducen hacia las zonas de descarga. Las materias primas que llegan a granel son depositadas en una tolva desde dónde se reparten a 28 silos de almacenamiento con una capacidad total de 1.500 toneladas. Esta zona de descarga es cerrada y dispone de dos extractores para evitar la acumulación de polvo.

   Las materias primas sólidas que llegan en sacos pueden ser descargadas en la tolva o almacenadas tal cual.

2. Molienda: Bajo los silos de almacenamiento hay básculas controladas informáticamente, que dosifican las materias primas en función de la fórmula de fabricación de pienso que se va a producir. Las cantidades pesadas en las básculas pasan a una cinta transportadora, atraviesan un sistema de imanes que eliminan los posibles metales y finalmente se depositan en los silos mezcladores dónde se homogeniza la mezcla para su posterior molido.

   Los silos alimentan los molinos dónde se tritura la materia prima, disponiendo ambos de filtros de mangas. La harina resultante se hace pasar por una criba, siendo transportada hasta los silos en los que se añadirá la sal y otras materias primas. Posteriormente se les hace pasar a los silos «pulmón» y de allí a la fase de extrusión. Cada línea de extrusión dispone de sus silos «pulmón» correspondientes:

   - La línea 1 dispone de 6 silos pulmón.
   - La línea 2 dispone de 5 silos pulmón.
   - La línea 3 dispone de 6 silos pulmón.

3. Extrusión y secado: La harina de los silos antes mencionados se mezcla con el agua y los colorantes en unos depósitos denominados «acondicionadores». De estos depósitos se pasa a la máquina extrusora que mediante la compresión a altas temperaturas y la inyección de vapor de agua produce una hidrólisis. La mezcla pasa por un molde y unas cuchillas que cortan la masa.

   La masa extrusionada y cortada pasa por unos secadores que la someten a altas temperaturas que se obtienen a través de tres quemadores de gas natural. A la salida de estos se le añade a la masa seca la grasa y los aromas, pasando posteriormente a un enfriador que disminuirá la temperatura.

   El producto, una vez acabado, pasa a los 32 silos intermedios dónde permanecerá almacenado hasta su envasado.

4. Envasado y cargas: se dispone de 6 líneas de envasado. El producto, tras un cribado que asegura su homogeneidad, posteriormente se lleva a una báscula y se descarga en una cinta transportadora que lo lleva a la máquina envasadora.

5. Sistema para incorporación de subproducto de origen animal, categoría 3 en estado fresco, en la composición del pienso: el equipo bombea la materia prima hasta el acondicionador de los extrusores n.º1 y n.º3. Tiene capacidad productiva desde 600 kg/h hasta 1800 kg/h. Se limpia mediante sistema CIP. El residuo de la limpieza se recoge en tanque estanco.

Capacidad de las instalaciones

La instalación descrita cuenta con una capacidad máxima de producción de 100.645 toneladas anuales de pienso compuesto para animales de compañía.

En el Anexo II, Condicionado ambiental, en Producción y gestión de residuos, se modifican los apartados de Residuos no peligrosos y Residuos peligrosos, quedando como sigue:

C. PRODUCCIÓN Y GESTIÓN DE RESIDUOS.

C.1. *Generación de residuos.*

Producción y gestión de residuos

Los procesos donde se pueden producir residuos son:

N.º DE PROCESO	*DESCRIPCIÓN*
1	Almacenamiento y dosificación.
2	Control de calidad.
3	Mantenimiento.
4	Oficina, comedor y aseos.

Residuos no peligrosos.

A efectos de la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la empresa figura inscrita en el Registro de productores y gestores de residuos de Castilla y León, como productor de residuos no peligrosos, con el número 07P03094700011017.

Los residuos urbanos y «asimilables a urbanos» deberán almacenarse, segregarse y gestionarse de acuerdo con lo señalado en las correspondientes ordenanzas municipales. Los residuos de madera, plástico, papel y cartón se segregarán y entregarán a gestor autorizado para su valorización.

Por lo que respecta a la producción de residuos no peligrosos de origen industrial, se prevé generar los siguientes residuos:

Denominación	*LER*[1]	*Descripción*[1]
Lodos de fosas no sépticas.	020204	Lodos del tratamiento in situ de efluentes.
Lodos de fosas no sépticas	020305	Lodos del tratamiento in situ de efluentes
Rechazos de producto	020304	Materiales inadecuados para el consumo o elaboración
Envases de papel y cartón	150101	Envases de papel y cartón.
Polietileno y sacos de plástico.	150102	Envases de plástico.
Palés de madera	150103	Envases de madera.
Envases metálicos	150104	Envases metálicos.
Envases compuestos	150105	Envases compuestos
Madera	170201	Madera
Desperdicios industriales	191212	Otros residuos (incluidas mezclas de materiales) procedentes del tratamiento mecánico de residuos, distintos de los especificados en el código 19 12 11

1- Código LER y descripción según Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y de acuerdo con la modificación que ha introducido en ella la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014.

Residuos peligrosos.

A los efectos establecidos en la Ley 7/2022, de 8 de abril de residuos y suelos contaminados para una economía circular, la instalación figura inscrita en el registro de producción y gestión de residuos de Castilla y León, como pequeño productor de residuos peligrosos, con el n.º 07P02094700011017.

El listado de residuos peligrosos es el que se relaciona a continuación:

Denominación	*LER*[1]	*Descripción*[1]
Aceites usados.	130205*	Aceites minerales no clorados de motor, de transmisión mecánica y lubricantes.
Disolventes no halogenados.	140603*	Otros disolventes y mezclas de disolventes.
Envases vacíos contaminados.	150110*	Envases que contienen restos de sustancias peligrosas o están contaminados por ellas.
Trapos y absorbentes.	150202*	Absorbentes, materiales de filtración (incluidos los filtros de aceite no especificados en otra categoría), trapos de limpieza y ropas protectoras contaminados por sustancias peligrosas.
Disoluciones ácidas	060106*	Otros ácidos
Disoluciones básicas	060205*	Otras bases
Pilas alcalinas	160604*	Pilas alcalinas (excepto 16 06 03)

1- Código LER y descripción según Decisión 2000/532/CE, sobre la lista de residuos, de conformidad con la Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, y de acuerdo a la modificación que ha introducido en ella la Decisión de la Comisión de 18 de diciembre de 2014.

Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos peligrosos que implique un cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.

C.2. *Prescripciones generales aplicables a la gestión final de los residuos generados en la instalación.*

1. Los residuos generados serán gestionados con empresas autorizadas o a través de negociante debidamente registrado, conforme a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, previo contrato de tratamiento. Todo residuo potencialmente reciclable o valorizable deberá ser destinado a estos fines, evitando su eliminación

2. Se deberá fomentar la prevención en la generación de los residuos o, en su caso, los mismos se deberán gestionar a través de gestores autorizados, observando y cumpliendo, en la medida de lo posible, el orden de prioridad que dispone la jerarquía establecida en la normativa de residuos.

3. Aunque en los dos últimos años no se puede considerar productor de más de 1.000 t/año de residuos no peligrosos, pero las cantidades producidas están en torno a 900 t/año en el caso de llegar a producir más de 1000 t/año de residuos no peligrosos, podrá elaborar planes de prevención que tengan en cuenta las medidas recogidas en el apartado 1 del artículo 18 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, sin perjuicio de que estos programas sean obligatorios de conformidad con la normativa de desarrollo para determinados flujos de residuos.

4. Durante su almacenamiento en las instalaciones de producción, los residuos permanecerán identificados según lo dispuesto en el artículo 6 de la Ley 7/2022, de 8 de abril. Para el caso de los residuos peligrosos, la identificación incluirá las características de peligrosidad según el anexo I de la mencionada ley.

5. Cualquier modificación relacionada con la producción de residuos, tanto peligrosos como no peligrosos, que implique un cambio en su caracterización, producción de nuevos residuos y/o cambios significativos en las cantidades habituales generadas de los mismos que pueda alterar lo establecido en las presentes condiciones, se tramitará según lo recogido en la normativa sobre prevención y control integrados de la contaminación.

6. Los residuos producidos se gestionarán en los términos señalados en el artículo 20 de la Ley 7/2022, de 8 abril.

7. El almacenamiento, la mezcla, el envasado y el etiquetado de los residuos producidos atenderá a las obligaciones establecidas en el artículo 21 de la Ley 7/2022, de 8 abril.

8. Con objeto de facilitar o mejorar lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, los residuos generados se separarán en origen y no se mezclarán entre sí ni con otros materiales con propiedades diferentes. En cualquier caso, será obligatoria la separación en origen y posterior recogida separada de las fracciones de residuos contempladas en el artículo 25 de la mencionada ley, concretamente las siguientes:

   a) El papel, los metales, el plástico y el vidrio,

   b) los biorresiduos

   c) los residuos textiles

   d) los aceites de cocina usados

   e) los residuos peligrosos, para garantizar que no contaminen otros flujos de residuos,

   f) los residuos voluminosos (residuos de muebles y enseres) y

   g) o tras fracciones de residuos determinadas reglamentariamente.

9. Según el artículo 64 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, deberá disponer de un archivo electrónico donde se recoja por orden cronológico, la cantidad y naturaleza de cada residuo producido, proceso que genera el residuo, identificación del transportista, frecuencia de recogida, identificación del gestor autorizado de destino de cada residuo y operación de tratamiento o eliminación de destino del residuo.

   En el archivo se incorporará la información contenida en la acreditación documental de las operaciones de producción de residuos. El citado archivo afecta a cualquier tipo de residuo producido (residuo peligroso, no peligroso, comercial o doméstico).

   Se guardará la información archivada durante, al menos, 5 años, y se mantendrán a disposición de las autoridades competentes a efectos de inspección y control.

   A través de la aplicación informática Sistema de Información de Residuos de Castilla y León-SIRECYL (módulo ACRO) se podrá realizar el mantenimiento on-line del archivo cronológico de la instalación.

10. Cualquier incidencia o accidente que se produzca, con posible afección medioambiental, durante la generación o almacenamiento de los residuos peligrosos, deberá ser notificado de forma inmediata al Servicio Territorial de Medio Ambiente.

11. Con respecto a los residuos de aparatos eléctricos o electrónicos (RAEE) que se generen en la instalación en las labores de mantenimiento (fluorescentes, cartuchos de impresión con partes eléctricas, ordenadores, etc.), se atenderá a lo dispuesto en el Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos. Así, aunque no se detallan en la tabla anterior, cuando se proceda a su gestión, se les asignará el código LER-RAEE correspondiente.

12. Los residuos domésticos, definidos como tal en el artículo 2.at) de la Ley 7/2022, de 8 de abril, tampoco se especifican en la tabla anterior, si bien su gestión atenderá a lo dispuesto en la citada ley, especialmente a lo establecido en los artículos 20 y 21. No tendrán la consideración de residuos domésticos sino de residuos industriales, aquellos resultantes de los procesos de producción, fabricación, transformación, utilización, consumo, limpieza o mantenimiento generados por la propia actividad industrial como consecuencia de su actividad principal.

C.3. *Traslados de residuos.*

En el traslado de residuos en el interior del territorio del Estado atenderá a lo dispuesto en el artículo 31 de la Ley 7/2022, de 8 de abril, y en el Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior del Estado.

C.4. *Producción y gestión de envases.*

En el caso de que el titular ponga en el mercado productos envasados deberá cumplir con las obligaciones recogidas en la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, y en el Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, de envases y residuos de envases.

Contra la presente Orden, que pone fin a la vía administrativa, se podrá interponer recurso potestativo de reposición según lo dispuesto en el artículo 123 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Publicas, en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente al de su notificación, o contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, en el plazo de dos meses, a contar desde el día siguiente al de su notificación, de conformidad a lo establecido en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

Valladolid, 29 de septiembre de 2026.

El Consejero de Agricultura, Ganadería,
Medio Rural y Política Ambiental,
Fdo.: Joaquín Antonio Pino

CV: BOCYL-D-19102026-202-23